III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo y Empleo

3952 *ORDEN de 16 de octubre de 2026, por la que se aprueba el Plan anual de comprobación de actividades financiadas por la Consejería de Turismo y Empleo a través de la Unidad Administrativa Provisional de Asistencia Técnica, Gestión y Control de Fondos de los proyectos con cargo al instrumento europeo «Next Generation EU».*

El artículo 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que corresponde al órgano concedente comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la efectiva realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión o disfrute, constituyendo dicha comprobación una obligación inherente al ejercicio de la potestad subvencional, cuyo incumplimiento por parte del beneficiario podrá dar lugar, cuando proceda, a la exigencia del reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la citada Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que legalmente pudieran corresponder.

Por su parte, el artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, contempla la aprobación de un plan anual de actuación dirigido a comprobar la realización efectiva de las actividades financiadas por las personas o entidades beneficiarias y el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que el órgano concedente deberá aprobar un plan anual de actuación para comprobar la realización por las personas o entidades beneficiarias de las actividades financiadas, especificando si las actuaciones de comprobación comprenderán la totalidad de las subvenciones concedidas o una muestra de estas y, en este último supuesto, los criterios y el procedimiento para su selección.

En el marco de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», se aprobó el Instrumento de Planificación Estratégica de la entonces Consejería de Turismo, Industria y Comercio y se constituyó, mediante Orden conjunta de 22 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa Provisional de Asistencia Técnica, Gestión y Control de Fondos, para el ejercicio de las funciones atribuidas en relación con los proyectos financiados con cargo a dicho instrumento europeo.

En desarrollo de dicho marco normativo, se aprobó el Instrumento de Planificación Estratégica de la entonces Consejería de Turismo, Industria y Comercio, posteriormente modificado, y se constituyó la Unidad Administrativa Provisional de Asistencia Técnica, Gestión y Control de Fondos, mediante Orden conjunta de 22 de marzo de 2022, para el ejercicio de las funciones que le fueron atribuidas en relación con los proyectos financiados con cargo al instrumento europeo «Next Generation EU».

En materia de planificación de subvenciones, las actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han sido incorporadas a los sucesivos planes

estratégicos de subvenciones del Departamento, comenzando por la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, aprobada mediante Orden de 15 de septiembre de 2022, y continuando con los correspondientes al periodo 2023-2025 y sus modificaciones.

Actualmente, mediante Orden de 6 de marzo de 2026 se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo y Empleo para los ejercicios 2026-2028 (BOC n.º 53, de 18.3.2026), posteriormente modificado mediante las Órdenes de 11 de mayo y de 14 de septiembre de 2026, en el que se contemplan las líneas de subvención vinculadas a los proyectos financiados con fondos «Next Generation EU» gestionadas en el ámbito de la UAP.

En este contexto, procede aprobar el Plan anual de actuación, con el objeto de programar las actuaciones de comprobación de las actividades financiadas comprendidas en su ámbito de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Dichas actuaciones deberán atender tanto a las obligaciones derivadas de la normativa general y autonómica en materia de subvenciones como a los requisitos específicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que resulten aplicables a cada línea de subvención, de acuerdo con sus bases reguladoras, resoluciones de concesión y demás disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables.

En particular, las actuaciones de comprobación contemplarán, en función de su aplicabilidad a cada línea de subvención, la verificación del cumplimiento de los hitos y objetivos, del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), del etiquetado verde y digital, de las medidas de prevención del fraude y los conflictos de interés, de la ausencia de doble financiación, del régimen de ayudas de Estado y de las obligaciones de identificación de los perceptores finales, comunicación y publicidad, así como de los demás requisitos exigibles conforme a la normativa reguladora del PRTR.

La finalización del periodo de ejecución de las actuaciones financiadas no extingue las obligaciones de justificación, comprobación y, en su caso, reintegro que correspondan al órgano concedente, las cuales subsistirán en los términos y plazos establecidos en la normativa aplicable.

Con fecha 9 de octubre de 2026, el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Empleo emite informe-propuesta favorable para la aprobación del Plan anual de comprobación de las actividades financiadas en el ámbito de gestión de la Unidad Administrativa Provisional (UAP), al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, con el fin de establecer los criterios y actuaciones de comprobación de las actividades subvencionadas financiadas con cargo al instrumento europeo «Next Generation EU».

En virtud de lo expuesto y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el Plan anual de actuación para la comprobación de la realización por las personas o entidades beneficiarias de las actividades financiadas en el ámbito de gestión de la Unidad Administrativa Provisional (UAP) de la Consejería de Turismo y Empleo, que se incorpora como anexo a la presente Orden.

Segundo.- Dejar sin efecto el Plan anual aprobado mediante Orden de 19 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la validez y eficacia de las actuaciones realizadas a su amparo.

Tercero.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Turismo y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que resulte procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2026.

LA CONSEJERA DE TURISMO
Y EMPLEO,
Jéssica del Carmen de León Verdugo.

ANEXO

PLAN ANUAL DE COMPROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVISIONAL (UAP) DE ASISTENCIA TÉCNICA, GESTIÓN Y CONTROL DE FONDOS DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL INSTRUMENTO EUROPEO «NEXT GENERATION EU» DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, el órgano concedente de la subvención debe aprobar un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades financiadas, indicando si la obligación de comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección.

1. Objeto.

El presente Plan anual de actuación tiene por objeto establecer los criterios generales y las modalidades de comprobación de la realización de las actividades financiadas y del cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas, en relación con las subvenciones financiadas con fondos «Next Generation EU» comprendidas en el ámbito de gestión de la Unidad Administrativa Provisional (UAP) de la Consejería de Turismo y Empleo.

2. Ámbito de aplicación.

El presente Plan será de aplicación a las subvenciones financiadas con fondos «Next Generation EU» comprendidas en el ámbito de gestión de la Unidad Administrativa Provisional (UAP) de la Consejería de Turismo y Empleo.

Las actuaciones de comprobación se desarrollarán de conformidad con la normativa reguladora de cada subvención, sus bases reguladoras, resoluciones de concesión y demás disposiciones aplicables, atendiendo a la naturaleza de las actividades financiadas y a las obligaciones específicas que resulten exigibles.

Las comprobaciones previstas en el presente Plan podrán desarrollarse o continuar con posterioridad al ejercicio de su aprobación, mientras subsistan las obligaciones de comprobación correspondientes, sin perjuicio de la planificación que resulte aplicable en ejercicios posteriores.

3. Control sobre la ejecución de convocatorias de subvenciones concedidas.

La comprobación de las actuaciones financiadas comprenderá dos modalidades complementarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que atribuye al órgano concedente la obligación de comprobar tanto la adecuada justificación de la subvención como la efectiva realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron su concesión o disfrute. Estas actuaciones se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Por una parte, se efectuará la comprobación formal o documental de la justificación, mediante la revisión de la documentación presentada por las personas o entidades beneficiarias, con el fin de verificar la adecuada aplicación de los fondos y el cumplimiento

de las condiciones y obligaciones establecidas en las bases reguladoras, en las resoluciones de concesión y en la demás normativa aplicable. Esta comprobación se realizará en el marco del procedimiento de justificación y con carácter previo a la resolución que corresponda.

Por otra parte, se llevará a cabo la comprobación de la efectiva realización de las actividades financiadas y del cumplimiento de su finalidad, sobre una muestra de expedientes seleccionada conforme a los criterios establecidos en el presente Plan. Estas actuaciones, en adelante denominadas comprobaciones materiales, tendrán por objeto verificar la realidad y efectiva ejecución de las actividades financiadas, su adecuación a las condiciones de concesión y el cumplimiento de los requisitos específicos que resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las comprobaciones materiales podrán efectuarse durante la ejecución de las actuaciones financiadas o con posterioridad a su finalización, en función de la naturaleza de la actividad, de las condiciones de concesión y de las circunstancias que aconsejen su realización.

La comprobación material podrá comprender la revisión de documentación técnica, administrativa o económica, así como la realización de visitas presenciales o in situ, cuando estas resulten necesarias, para verificar la efectiva ejecución de las actuaciones financiadas. La modalidad de comprobación se determinará atendiendo a la naturaleza y características de cada actuación y a la suficiencia de las evidencias disponibles, sin perjuicio de las verificaciones presenciales que resulten exigibles conforme a la normativa reguladora de la subvención.

3.1. Revisión formal de las actuaciones ejecutadas (fase de justificación).

Una vez ejecutadas las actuaciones financiadas, las personas o entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa en los términos, condiciones y plazos establecidos en las bases reguladoras, en las resoluciones de concesión y en la demás normativa aplicable, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias o por los medios legalmente previstos.

La comprobación de la justificación tendrá carácter fundamentalmente administrativo y documental y se extenderá a la totalidad de los expedientes de subvención en los que se haya presentado la correspondiente documentación justificativa, con independencia de que esta resulte suficiente, incompleta o susceptible de subsanación.

A tal efecto, se verificará la presentación y adecuación de la documentación exigible conforme a las bases reguladoras y demás disposiciones aplicables, incluidos, cuando proceda, los informes de auditoría o de intervención, las certificaciones de ejecución, la documentación técnica y económica y los restantes documentos acreditativos de la realización de la actividad subvencionada y de la aplicación de los fondos a la finalidad prevista.

Cuando la documentación presentada resulte insuficiente, presente deficiencias o sea necesario aclarar determinados extremos, se efectuarán los requerimientos que procedan, de conformidad con la normativa reguladora de la subvención y del procedimiento administrativo.

El personal de la Unidad Administrativa Provisional encargado de la tramitación de los expedientes realizará las actuaciones de revisión y comprobación que le correspondan, dejando constancia de su resultado mediante los informes, propuestas o documentos de verificación que resulten procedentes, con carácter previo a la resolución por la que se declare justificada, total o parcialmente, la subvención o, en su caso, se determine el incumplimiento de la obligación de justificación, sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano concedente.

La documentación justificativa y las actuaciones de comprobación realizadas deberán quedar debidamente incorporadas al expediente administrativo y a los sistemas de gestión documental correspondientes, garantizando su integridad, conservación y trazabilidad.

Asimismo, se incorporará a la plataforma CoFFEE la documentación e información que resulte exigible conforme a la normativa y a los procedimientos de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin perjuicio de su conservación en el expediente administrativo y en el gestor documental "Nextur".

En aquellos supuestos en los que corresponda a las entidades beneficiarias o ejecutoras incorporar directamente documentación a CoFFEE, se verificará, en el ámbito de las competencias y accesos disponibles para la UAP, la existencia y coherencia de la información y documentación exigible respecto de los expedientes administrativos y de las actuaciones justificadas.

Cuando se detecten omisiones, discrepancias o necesidades de actualización, se promoverá su subsanación mediante los requerimientos o comunicaciones que procedan, dirigidos a las entidades responsables de su aportación, de conformidad con los procedimientos establecidos y con las respectivas responsabilidades en la gestión del PRTR.

3.2. Comprobación del cumplimiento de los principios transversales del PRTR.

Las actuaciones de comprobación previstas en el presente Plan comprenderán, en el ámbito de las competencias del órgano concedente y atendiendo a la naturaleza y características de cada actuación subvencionada, la verificación del cumplimiento de los principios transversales y demás requisitos específicos exigibles a las actuaciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Dichas comprobaciones se efectuarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR; así como en las disposiciones reguladoras de las correspondientes subvenciones, y en la demás normativa que resulte aplicable.

En particular, y sin carácter exhaustivo, las actuaciones de comprobación podrán comprender, según corresponda:

a) Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) y de las condiciones medioambientales exigibles a las actuaciones financiadas, atendiendo a las características de cada proyecto y a los compromisos asumidos por las entidades beneficiarias.

b) Cumplimiento de las condiciones de etiquetado climático, medioambiental y digital, así como de los requisitos vinculados a la contribución de las actuaciones a los objetivos establecidos en el correspondiente componente, inversión o medida del PRTR.

c) Prevención de la doble financiación, mediante la comprobación de la documentación y de las declaraciones o certificaciones exigibles que permitan verificar la adecuada aplicación de los fondos y la inexistencia de financiación incompatible sobre los mismos costes.

d) Cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado y, en su caso, del régimen de ayudas de minimis, cuando resulte aplicable a la correspondiente línea de subvención.

e) Cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación, publicidad y visibilidad de la financiación procedente de la Unión Europea, en los términos establecidos en la normativa aplicable y en los instrumentos reguladores de cada actuación.

f) Prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, mediante la comprobación de la existencia de las medidas, declaraciones y demás evidencias documentales que resulten exigibles conforme a la normativa aplicable, atendiendo a las responsabilidades atribuidas a los distintos órganos y entidades intervinientes.

g) Cumplimiento de las obligaciones de identificación, seguimiento y acreditación de los hitos y objetivos, así como de los restantes requisitos de gestión y trazabilidad exigibles a las actuaciones financiadas con cargo al PRTR, en función de la naturaleza de la subvención y de las obligaciones asumidas por las entidades beneficiarias.

Las comprobaciones se realizarán sobre la documentación obrante en los expedientes administrativos y en los sistemas de información y seguimiento correspondientes, así como sobre aquella otra documentación que resulte necesaria y legalmente exigible para acreditar el cumplimiento de las condiciones de financiación.

Cuando la ejecución de las actuaciones corresponda a entidades beneficiarias que tengan atribuidas obligaciones específicas de gestión, seguimiento o control en el marco del PRTR, las verificaciones se efectuarán teniendo en cuenta el ámbito de responsabilidad de dichas entidades, sin perjuicio de las facultades de comprobación que correspondan al órgano concedente.

En aquellos supuestos en los que se detecten deficiencias, omisiones o discrepancias en la documentación o información exigible, se promoverán las actuaciones de aclaración, subsanación o requerimiento que procedan, de acuerdo con la normativa aplicable y los procedimientos establecidos.

Las actuaciones de comprobación se desarrollarán de manera coordinada con los procedimientos de gestión, seguimiento y control establecidos para los proyectos financiados con cargo al PRTR, dejando constancia documental suficiente de las verificaciones efectuadas y de sus resultados, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de control y auditoría.

3.3. Comprobación material de las actuaciones (tras justificación y abono).

Sin perjuicio de la comprobación documental de las justificaciones prevista en los apartados anteriores, se realizarán actuaciones de comprobación material sobre una muestra de expedientes cuyo importe agregado represente, al menos, el 10% del importe total justificado correspondiente a cada línea de subvención incluida en el ámbito de aplicación del presente Plan, conforme a los criterios y procedimientos de selección establecidos en el apartado siguiente.

Las actuaciones de comprobación material se desarrollarán en la fase de comprobación y control de las subvenciones, tanto respecto de aquellas cuya justificación se encuentre en tramitación como de las que ya hayan sido declaradas justificadas, con el objeto de verificar la efectiva realización de las actividades financiadas y el cumplimiento de la finalidad y condiciones que determinaron su concesión, de conformidad con la normativa aplicable.

Estas actuaciones tendrán por objeto verificar la efectiva realización de las actividades financiadas y su adecuación a la finalidad y condiciones que determinaron su concesión.

La comprobación material podrá comprender la revisión de la documentación técnica y administrativa que resulte pertinente y, cuando proceda, la realización de visitas presenciales o in situ, en función de la naturaleza de las actuaciones y de la suficiencia de las evidencias disponibles, sin perjuicio de las verificaciones presenciales que resulten preceptivas conforme a la normativa aplicable.

En las comprobaciones presenciales se verificará, según corresponda, la efectiva ejecución de las obras, la prestación de los servicios o la adquisición y destino de los suministros financiados, así como su adecuación a las actuaciones y finalidades financiadas.

Las actuaciones de comprobación se desarrollarán por el personal competente, en el ámbito de las funciones atribuidas a la Unidad Administrativa Provisional y bajo los principios de objetividad e imparcialidad, sin perjuicio de la colaboración de otras unidades administrativas o del apoyo técnico especializado que, en su caso, resulte necesario.

3.3.1. Selección de la muestra de expedientes para comprobación material.

La selección de los expedientes objeto de comprobación material se realizará mediante criterios objetivos, motivados y verificables, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones financiadas, al volumen de expedientes, a su importancia económica y a los riesgos asociados a su ejecución y justificación.

Con carácter general, la muestra comprenderá expedientes cuyo importe agregado represente, al menos, el 10% del importe total justificado correspondiente a cada línea de subvención incluida en el ámbito de aplicación del presente Plan, sin perjuicio de su ampliación cuando concurran circunstancias que aconsejen incrementar el alcance de las comprobaciones.

Para determinar la muestra se elaborará una relación de los expedientes que integren el universo objeto de comprobación, con identificación de la línea de subvención, el importe justificado y los demás datos necesarios para su selección.

La selección se efectuará mediante la aplicación de procedimientos objetivos de muestreo, que podrán consistir en sistemas de selección aleatoria o sistemática, complementados, cuando proceda, con la incorporación motivada de expedientes en atención a criterios de riesgo.

La metodología empleada deberá permitir identificar el universo de expedientes considerado, los criterios aplicados, los expedientes seleccionados y el porcentaje económico que representan respecto del importe total de referencia.

A efectos de la selección motivada, podrán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) La existencia de incidencias, deficiencias o discrepancias relevantes detectadas durante la tramitación o justificación de la subvención.

b) La importancia económica de la actuación subvencionada en relación con el conjunto de expedientes de la correspondiente línea.

c) La naturaleza o complejidad técnica de las actuaciones, especialmente cuando comprendan obras, instalaciones, equipamientos u otras inversiones cuya efectiva ejecución requiera comprobaciones específicas.

d) La existencia de indicios de incumplimiento de las condiciones de concesión, de posible doble financiación o de otras circunstancias que puedan comprometer la adecuada aplicación de los fondos.

e) La insuficiencia de las evidencias documentales disponibles para acreditar determinados extremos relativos a la efectiva realización de las actividades financiadas.

f) Los antecedentes de incidencias o incumplimientos relevantes relacionados con la ejecución o justificación de actuaciones financiadas.

g) Cualquier otra circunstancia objetiva y debidamente motivada que aconseje la realización de comprobaciones adicionales.

En el caso de las subvenciones correspondientes a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y a las Actuaciones de Cohesión en Destino (ACD), atendiendo a las características de estas actuaciones y al número de entidades beneficiarias, la selección de la muestra podrá efectuarse mediante criterios específicos de importancia económica, naturaleza y complejidad de las inversiones, así como de evaluación de riesgos, teniendo en cuenta las particularidades de los proyectos y actuaciones financiadas.

Cuando un expediente de subvención comprenda diversas actuaciones o proyectos, las comprobaciones materiales podrán extenderse a la totalidad de estos o limitarse a determinadas actuaciones seleccionadas conforme a los criterios establecidos, debiendo quedar debidamente identificados y documentados el alcance de las verificaciones realizadas, las evidencias examinadas y su representatividad económica respecto del conjunto de actuaciones financiadas.

De cada proceso de selección se dejará constancia documental suficiente que permita conocer y reproducir los criterios empleados, la relación de expedientes seleccionados y la motivación de las inclusiones efectuadas por razón de riesgo.

La muestra inicialmente determinada podrá ampliarse cuando, como consecuencia de las comprobaciones realizadas, se detecten incidencias o circunstancias que justifiquen la extensión de las actuaciones de control a otros expedientes o actuaciones financiadas.

4. Documentación y trazabilidad del procedimiento de selección.

Con el fin de garantizar la objetividad, transparencia y trazabilidad de las actuaciones de comprobación, se dejará constancia documental de los procedimientos de selección de las muestras, de los criterios aplicados y de los resultados obtenidos, de manera que pueda verificarse su adecuación a lo establecido en el presente Plan.

A tal efecto, se conservará documentación suficiente que permita identificar el conjunto de expedientes considerado para la selección, los criterios y la metodología de muestreo utilizados, la relación de expedientes o actuaciones seleccionadas, los importes correspondientes y el porcentaje que representan respecto del universo de referencia, así como la fecha y la unidad o personal responsable de efectuar la selección.

Cuando se incorporen expedientes o actuaciones atendiendo a criterios de riesgo, se dejará constancia de las circunstancias objetivas que hayan motivado su inclusión, sin perjuicio de las ampliaciones de la muestra que pudieran resultar necesarias como consecuencia de las incidencias detectadas durante las comprobaciones.

En aquellos supuestos en los que la selección se efectúe de forma progresiva, se documentará el universo de referencia considerado en cada fase y, cuando proceda, los ajustes realizados para alcanzar el porcentaje mínimo de comprobación establecido.

La documentación relativa al procedimiento de selección y a las actuaciones de comprobación realizadas se incorporará a los expedientes o sistemas de gestión documental correspondientes y se conservará durante los plazos legalmente exigibles, quedando a disposición de los órganos competentes de control y auditoría.

5. Documentación y constancia de las actuaciones de control.

De las actuaciones de comprobación realizadas en ejecución del presente Plan se dejará constancia documental suficiente que permita identificar los expedientes o actuaciones objeto de verificación, las comprobaciones efectuadas, la documentación y demás evidencias examinadas, así como los resultados y, en su caso, las incidencias detectadas.

Las comprobaciones realizadas se documentarán mediante los correspondientes informes de comprobación y, cuando se efectúen visitas presenciales, mediante las actas de visita o documentos equivalentes que permitan acreditar las verificaciones practicadas, su alcance y las circunstancias relevantes observadas.

La documentación resultante se incorporará a los expedientes o sistemas de gestión documental correspondientes, garantizando su conservación, integridad y trazabilidad, de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa aplicable a las subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cuando de las actuaciones de comprobación se desprendan posibles incumplimientos de las condiciones de concesión, irregularidades o circunstancias que pudieran determinar la procedencia de actuaciones de reintegro o, en su caso, la exigencia de responsabilidades, se

dejará constancia de los hechos y se dará traslado al órgano competente para su valoración y la adopción de las medidas que legalmente correspondan, de conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones y, cuando proceda, con lo establecido en los Títulos II y IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Seguimiento de las actuaciones de comprobación y coordinación con el sistema de control del PRTR.

Las actuaciones de comprobación previstas en el presente Plan serán objeto de seguimiento, a fin de verificar su adecuado desarrollo, los resultados obtenidos y, en su caso, la subsanación de las deficiencias detectadas o la adopción de las medidas que legalmente procedan, de conformidad con la normativa aplicable y con el sistema de gestión y control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lo dispuesto en el presente Plan se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de comprobación, verificación o control adicionales que pudieran resultar exigibles en virtud de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como de las instrucciones, requerimientos o actuaciones de seguimiento que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, puedan establecer o solicitar los órganos y autoridades nacionales o europeos competentes, atendiendo a las particularidades de la financiación de estos fondos.